

LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN

Kammer für Markensachen — 3. Zivilkammer

Aktenzeichen: 2-03 O 412/26

B E S C H L U S S

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren

klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris — **Antragstellerin** —
Verfahrensbevollmächtigte: RAe Steinacker Lichtenberg & Partners IP, München

g e g e n

1. **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim
 2. **Donauzon Marketplace GmbH**, Erdbeerallee 88, 80807 München
- **Antragsgegnerinnen** —

wegen Unterlassung der Verletzung der Marken EU 005 412 880, EU 010 988 411, DPMA 30 2014 077 312, EUIPO 015 887 442, EU 008 776 015, EUIPO 018 502 311,

hat das Landgericht Frankfurt am Main — Kammer für Markensachen — am 11.03.2026 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht **Dr. Hoffacker-Wendel** sowie Richterin am Landgericht **Dr. Lindemann** und Richter am Landgericht **Karwacki** ohne mündliche Verhandlung beschlossen:

I. Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu **EUR 250.000,00** — ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten —, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, zu vollziehen an dem jeweiligen Komplementär / Geschäftsführer persönlich (§ 890 Abs. 1, 2 ZPO), **untersagt**, im geschäftlichen Verkehr Bekleidungsstücke, Lederwaren, Schuhe und Parfümerieartikel anzubieten, die mit dem Zeichen „K°°“, dem Schriftzug „klôtzzkètté“ oder einem verwechslungsfähigen Zeichen versehen sind und/oder im Fall von Parfümflakons die hexagonale Form mit asymmetrischem Stopfen gemäß 3D-Formmarke EU 008 776 015 aufweisen.

II. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, die in ihrem Besitz befindlichen Waren innerhalb von **48 Stunden** ab Zustellung an den hiermit zum Sequester bestellten Rechtsanwalt Dr. Lorenzo Maletti, Studio Legale Maletti & Pieri, Via Manzoni 14, 20121 Milano, herauszugeben.

III. Die Antragsgegnerinnen tragen gesamtschuldnerisch die Kosten des Verfahrens. Der Verfahrenswert wird auf **EUR 1.200.000,00** festgesetzt.

Gründe (Kurzfassung):

Der Antrag ist zulässig und begründet. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des erkennenden Gerichts folgt aus §§ 32 ZPO, 140, 141 MarkenG i.V.m. der Konzentrationsverordnung Hessen. Der Verfügungsanspruch ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 2 UMV. Die hochgradige Zeichen- und Warenähnlichkeit ist durch die eingereichten Belege (Testkäufe, Detektivbericht, Foto-Dokumentation Stand Pitti Uomo) glaubhaft gemacht. Der Verfügungsgrund (Dringlichkeit) ergibt sich aus der laufenden Messe Pitti Uomo; die Dringlichkeitsvermutung ist nicht widerlegt.

Frankfurt am Main, 11. März 2026

gez. **Dr. Hoffacker-Wendel**

Vorsitzender Richter am Landgericht